

עין משפט
גזר מצוה

קצט א מ״מ פ״ג מהל' אשׁות הלכה א ועיין במ״מ סגס עשׁין מה ט״ע״ע אה״ע ס״י זכ״ ספ״י א וספ״י ג וספ״י ו ס״י סטו ספ״י ז: קצ ב מ״י פ״יט מהל' מלוה הלכה ו:

קצא ג מ״י פ״ג מהל' אשׁות הלכה ד סגס עשׁין מה ט״ע״ע אה״ע ס״י זכג״ה וס״י פא ספ״י א זכג״ה:

קצב ד מ״י פ״ג מהל' אשׁות הל' טו ועיין בהשגות ובפנוד משנה ופ״ו שם הל' יא פ״ל מהל' מכירה הלכה ג ועיין במ״מ סגס שם טו״ע אה״ע ס״י ז ספ״י ו: קצג ה ו ז מ״י פ״ג מהל' אשׁות הל' יא ופ״ל מהל' מכירה הלכה ג ופ״ד מהל' טוטן הלכה א סגס שם וס״י זע טו״ע שם וטו״ע ס״מ קסא ספ״י א:

רבינו גרשום

ממקום אחר. כגון נכסי מלוג דאשטו: איני גיוונית. איני מבקשת ממך מוונות ואיני עושה לך מלאכה. שותקנו חכמים מוונותיה תחת מעשה ידיה ופירות נכסי מלוג שלה תחת קבורתה. ואם מתנה איני מבקש מפירותיה ואיני קוברת שומעין לו. וכיון דמכח לה הכי ואפי' הכי מחזיק בעל בנכסיה ס״ד תהוי חזקה קמ״ל דלא ירכילה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ששותקתי ומקשי״הא ראיא יט. כלומר חזקה אין לאיש בנכסי אשתו הא ראיא יש לו דאי מייתי בעל ראיא שטר דובנה גיטלי: (ותימא) דנחת רוח עשיתי לו. ששים ממני למכירה לו ולא גמריני לבני להקנותה לו: לא נצרכה. דמצי למימר נחת רוח עשיתי לבעלי ומקחו בטל: באותן ג' שדות אשתו שכתב לה בכתובתה. שהיתה לו שדה גדולה ששהו יותר משיעור כתובה וכתב לה שתובט שיעור כתובתה מאותה שדה ואחת שיהא לה בכתובתה ששה כנגד כתובתה שתובט ממנו כתובתה. ואחת שהכניס לה שום משלו לתוספת כנגד גרוניתיה. דהייך ג' שדות שיהיו לה בעלה אם מביא הבעל ראיא שםכרה לו אינו כלום דרכוה למחות ולומר נחת רוח עשיתי לבעלי. ומקשי״ה למעוטי מאי שאם א' מירי ומכרה היא דמקחו קיים.

^(א) אולי י״ל שאם מודה האשה שמכרה לו דמקחו קיים.

ממ:

דאדם מקנה דבר שלא באל לעולם אלא משום דלדין קי״ל דאין אדם מקנה ובמילתיה דרצא לחודיה לא סגי בלא רב כהנא דמדרבא לא הוה שמעינן שיוכל להתנות בדבר שלא באל לעולם דאע״ג דרצא קאי אמונות שלא באל לעולם התם אינו חידוש מאי שאין לה מוונות דאטו יש לה ליעול מוונות בעל כרחא דכשרואה חזרת וא' זה ולא קמ״ל רב הונא אלא שיוכלה להפקיע מעשה ידיה מבעלה ואי' רב דפסיק צפ' הכותב (כתובות דף פד: וסס) כרשב״ג דאמר אס מתנה יירשנה אפי' כתב לה דין ודברים אין לי בנכסייך בחיך ובמותך ולאן מטעמיה דאיהו סבר ירושת הבעל דאורייתא ורב סבר ירושת הבעל דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה מאי שגא דמפירות יכול להסתלק משום דהוו דרבנן ויש לומר דשאני ירושה דנפלה קמיה דבעל דירוש' האשה כנכרים הס בזהמה ירושה לגבי בעל ולכן אין יכול להסתלק אצל הכא מנכסי מלוג יכול להסתלק שיטארו ציד מי שהן עכשיו

דהיינו ציד האשה ועוד מניין למימר דלא עשו חיזוק אלא בדבר שיט לו שורש מן התורה כגון ירושה דאיכא דאורייתא אצל בדבר דליכא כוותיה בדאורייתא לא עבוד רבנן חיזוק אי נמי פירות דלא שכחי לא עבוד חיזוק כדאמרין בריש אע״פ (שם דף נו: וז) לכל יש כתובה ולא לכל יש פירות דלא שכיחי כמו ירושה דאין לך אשה שאין לה נכסי זאן ברזל שירש הבעל דאפי' במשיאים יתומה תנן (כתובות דף סו.) לא יסתחו לה מנ' זו הלכך ירושת זאן ברזל שכיח ולא פלוג רבנן בירושת הבעל דכל ירושות אין יכול להסתנות אצל פירות דלא שכיחי דאיכא טובה שאין להם נכסי מלוג לא עשו חיזוק:

יבולא אשה שתאמר לבעלה ב', פ' בקועטרס וי' קאמר נמי איני מקבל ^(א) פרקונה ואיני חושש בפירות נכסי מלוג שלה שתקנו לי דמועיל התנאי בעודה ארוסה שעדיין לא זכה בקרקעותיה לפירות וקצת היה נראה לרשב״א להציא ראייה לדבריו מדמתא פ' גערה שנתפתחה (שם דף מז: וסס ד״ה וימנין) תקנו פרקונה תחת פירות ש״מ דפירי עיקר ויכול לומר כן דהא צפ' אע״פ (שם דף נח: וסס) פריך אמילתא דרב הונא דהכא מהא דקתני תקנו מוונות תחת מעשה ידיה ומשני אימא תקנו מעשה ידיה תחת מוונות ומ״מ ^(ב) אומר רשב״א דאי אפשר לומר כן דאדרבא פרקונה עיקר כמו שמדקדק ר״י בכתובות פ' נערה (דף מז:). דאמר מאי לפיכך בעל אוכל פירות מהו דתימא מיכל לא ניכלניהו אצווי נימניהו כו' קמ״ל דהא עדיפא דוימנין דלא מלו ופריך לה מדידיה ^(א) וקאמר נמי התם לעיל בשלמא בעל תקנו ליה רבנן פירות דאי אישתבאי הויא ליה איבה וימנענע ולא פריק משמע דלטעון האשה נתקן ובירושל' פ' נערה קאמר בהדיא אהא דתנן נשאת יתר עליו הבעל שאוכל פירות צחיה בעל שאמר אי אפשר לאכול ולא לפרוק אין שומעין לו והא דתנן פרקונה תחת פירות אע״ג דפרקונה עיקר לא תני הכא אלא לאשמעי' שלא תוכל האשה לומר איני נפדית ואיני נותנת פירות ואע״ג דלטובתה נתקן שלא תטמע בין העובדי כוכבים ועוד דלא דמי למוונות שיכולה לומר איני ניוונת ואיני עושה דהתם לא מפקעת תקנת מעשה ידיה שאל אינה עושה ואינה ניוונת היום למחר תעשה ותהא ניוונת אצל אס אמרה איני נפדית ואיני נותנת פירות הרי מפקעת לגמרי תקנת פירות דפירות של כל ימיה הס תחת פרקונה א״נ שאני פירות משום דידו כידה שהוא זוכה בגוף הקרקע אצל מעשה ידיה הייך זוכה בהן שאין צעין דלא שייך למימר שזוכה בגוף הידים וכענין זה מצינו דר״ל דפליג ארב הונא צפ' אע״פ וסבר דמעשה ידיה עיקר ואינו מגיה הדרייתא אלא תני תקנו מוונות תחת מעשה ידיה דקתני אפ״ה אומר ר״ת דאין הבעל יכול לומר לה היכא דלא ספקה זאי מעשה ידיך למוונותיך כדמוכת בהדיא צפ״ק דגיטין (דף צו:.) ובירש המדיר (כתובות דף ע.) דפריך אי דלא ספקה הדרא קושיא לדוכתה כיון דמשעבד לה היכי מני מדיר לה: **ד״ל בפי״ח ואחת שהבהנים דה שום משל״ו**. והי' אחת שכמד לה בכתובה צמנה ומאמיה ובמה שאדם נותן משלו שייך לשון כתובה ולא לשון יחוד כגון הכותב כל נכסיו לבניו ואחת שיחד לה בכתובתה תחת הנדוניה שהציאה מצית אביה כי נדוניה נמי נקראת כתובה דצפ' נערה שנתפתחה (שם דף מז: וסס) קתני קבורתה תחת כתובתה דהיינו תחת גרוניתיה דתחת מאמיה לא קאמר״י דבסוף ההוא פירקא (דף נג.) קאמר״י דארוס' ^(א) (ואת) לה קבורה ואחת שהכניס לה שום משלו ששם לה שדה כנגד תוספת שהוסיף לה משלו על מנה ומאמיה וג' עניני ממונן אלו כותבין בכתובה בסדר זה תחלה מנה ומאמיה ואח״כ נדוניה שמציאה עמה דהנעלת ליה ואחר כך וכצי חתן והוסיף לה מדיליה כו' ובקונט' לא פירש כן: אלימא

בכתובתה. כלומר אחת מן הג' שדות הוא שדה ששיעבד לה צפ' והזכיר ההוא שדה בשטר הכתובה ששעבד לה וסמכא דעתה עליה טפי משאר נכסים. מיהו כל נכסיו נמי שעבד לה שכן כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך ומיהו לא הוזכר ולא קיים מכולם צפי' בתוך שטר הכתובה כי אס זה לצדו: ואחת

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

נחלה הבאה לו. העמידה לצא לו כגון נחלה דרבנן כדמפרש לקמן אדם יכול להתנות עליה קודם שתצא שלא יירשנה כגון דקאמר דין ודברים אין לי על אותה נחלה העמידה לצא לי כלומר לא יהא לי דין ודברים: **ודרבנא**. כלומר ובאין נחלה מועיל התנאי בנחלה הבאה

לו בתקנת חכמים כדרבא אצל בנחלה דאורייתא כגון דין ודברים אין לי צירושת אבי כשימות לא יועיל התנאי דבעל כרחו שלו יהא אח״כ יתננה לאחרים בלשון מתנה: **אי אפשרי בתקנת חכמים**. שעשו להנאתי: **כגון זאם**. דלקמן דמדרבנן היא: **שומעין לו**. דבעל כרחו דאיניש לא יזכוהו חכמים שאס אינו חושש בטובה שעשו לו חכמים לא ניתן לו בעל כרחו שלדעתו תקנוה חכמים: **מאי כגון זאם**. באיןו תקנת חכמים היו מדברים בזהמ״ד שעליה אמר רבא כל האומר אי אפשרי בתקנת חכמים כגון זאת התקנה שאנו מדברים בה שומעין לו: **דרבנ הונא אמר רב**. כלומר מתקנת מוונות שהבעל נותן לאשה היו עסקוים

בצית המדרש והוא נוטל מלאכת ידיה תחתיהן וע״ז אמר רבא כגון זאת התקנה שתקנו חכמים מוונות האשה לטובתה אס אומרת אי אפשרי בתקנת חכמים צוה התקנה שתקנו לטובתי דהא לדידי אינה טובה דמלאכת ידי עדיף על מוונותי זאון משלי ואעשה מלאכה לעצמי שומעין לה. ואחת לאשמועינן כרב הונא אמר רב שיכולה אשה לומר לצעלה איני ניוונת משלך ואיני עושה מלאכה לך כי אס לעצמי כדמפרש טעמא בכתובות (דף נח:.) קסבר מוויני עיקר כלומר תחלה תקנו עיקר מוונות לאשה מן הבעל צע״כ בין תעשה בין לא תעשה ואח״כ תקנו מלאכה תחת מוונות שלא תהיה לה איבה וכיון דלטובתה נתכוונו לתקן לה מוונות תחלה והיא עוקרת לומר איני חפיהא בתקנה זו איני חוששת למוונותי הרשות בידה וכיון דעקרה תקנת המוונות גס תקנת מלאכת ידיה לצעלה בטלה ממילא דכיון דמוונות אין לה גס הבעל לא יטול מלאכת ידיה והיינו נחלה הבאה לו לאדם לאחר מכתא שהמוונות עתידים לצא בכל יום. והי״ה לפירות של נכסי מלוג שתקנו חכמים לצעל פירותיה תחת פרקונה [שם מז: כ״ש וכ״ש שאס אמר איני מקבל עלי תקנת פרקונה ואיני חושש בפירות נכסי מלוג שתקנו לי דמועיל התנאי בעודה ארוסה שעדיין לא זכה בקרקעותיה לפירות. והיינו דאנטרין במתני' למיתני [ועיל מנ:.) דאין לאיש חוקה בנכסי אשמו לומר לקוח הוא בידי דאע״ג דכתב לה בעודה ארוסה שלא יטול כלום בפירותיה אפי' הכי שתקא ולא מיחתה לצעלה דמני אמרה נחת רוח עשיתי לצעלי ששתקתי אצל מעולם לא מכרתי לו: ומקשי גמרא **הא ראיא יט**. דקתני מתני' אין לאיש חוקה שאין חוקה מועלת לו לקיים מקחו אצל ראיית עדים או שטר תועיל לו לקיים מכירתה דאס מכרה לו אשמו נכסי מלוג שלה קנה: **סימא נחת רוח עשיתי לצעלי**. שמכרתי לו שלא יכעוס עלי אצל לא היה בדעמי להקנותו דלא דמי לתלויור וציין דוציניה וציני [ועיל מז:.) דאגב אונסי' גמר ומקני אצל הכא דליכא אונס כ״כ לא גמרה ואקניייה: **מי לא תנן**. דכי הך טענה יכולה אשה לטעון לאחרים שקנו מבעלה וכ״ש ^(א) שמכרה לצעלה עצמו: **לקח מן האיש**. מן הבעל. לך: וקרקעותיו משועבדים לכתובת אשמו והיום ולמחר אס ימות או יגרשנה כטרוף מלקוחות אס לא תמאא בני חורין שכן כתב לה כל נכסי אחראין וערבאין לכתובתיך במס' כתובות (דף נא:.) **ותזור**. זה הלוקח ולקח מן האשה נתן לה דבר מועט והקנתו לו כדי שלא כטרוף ממנו חוצ כתובתה: **מקחו בטל**. לא בטל בטל ממש שכל זמן שימיה הבעל יאכל זה הלוקח את הפירות שהרי המוכר מכר לו כ״ז שלא תתגרש האשה ולא יצא זמן גיבוי כתובתה שהרי משנה זו בכל נכסים וקרקעות יש לו לצעל מיירי כדמוכת לקמן בסמוך ^[ג.] דאמר״י למעוטי מאי אלימא למעוטי שאר נכסים כו' ובבולן אי אתה יכול לומר מקחו בטל לגמרי דאמר צפ' האשה שנפלו לה נכסים בצופהי' דאי לא תימא הכי סיפא דקתני לא יאמר אדם לאשתו הרי כתובתיך מונחת על השולחן אלא כל נכסי אחראין לכתובתיך ואי צעי לזבויי הי״ז לא מני מוצין בתמיה משם אנו למדין שהמכר קיים ואע״פ שמשועבדין לאשה אלא דלהכי אהני שעבוד שתוכל לטרוף מהן כשיגיע זמנה לגבות כתובתה הלכך האי מקחו בטל אחזר ולקח מן האשה קאי דהוי בטל לגמרי ההוא מקח וכשתצא לגבות כתובתה כטרוף ממנו דמני אמרה נחת רוח עשיתי לצעלי למכור לך קרקע המשועבד לי ולא גמרתי בלבי להקנות לך: ומשני **הא אימתר עלה**. דההיא דחזר ולקח מן האשה אמר רבה בר רב הונא לא נצרכה למיתני מקחו בטל היכא דחזר ולקח מן האשה אלא באותן ג' שדות המשועבדות לה יותר משאר נכסים ודעתה סמכא עליווייהו טפי דהוי מקחן בטל דודאי לא גמרה ואקני״י אלא נחת רוח עשמה לצעלה. ולקמיה ^[ג.] מפרש למעוטי מאי דלא ליהוי מקח בטל: **אחת שכתב לה**

מסורת הש״ס

^(א) ב״ק מ: גיטין עז. כתובות פג. ^(ב) כתובות נח: עז: פג. ^(ג) פ״ט [ב״ק מ:.) א: כתובות נה. גיטין נה: ד: [כתובות פא:.) ס: [ג״ל לתנ״

הגהות הב״ח

^(א) רשב״ם ד״ה מי לא וכו' וכו״ש כשמוכרה: ^(ב) תוס' ד״ה יכולה וכו' איני מקבל עלי תקנת פקדושה: ^(ג) בא״ד אומר רשב״א דאי אפשר לומר כן. ג״כ עין בש״מ צ״ח ס״י רל״צ דכתב דגס כן דעת רשב״ם כן והוא ט״ס ו״ל ויחשאר חסרן:

הגהות הגר״א

[א] בתוס' (ד״ה צעלה) דכשיליה חזורה. ויש חולקין (הר״ן פ״ה דכתובות בשם הרא״ה והבא בזה״ש ס״י ס״ט ס״ד זכג״ה):

מוסף רש״י

נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר. שאינה ירושת אצווינו מן התורה (גיטין עז.) אלא ע״י מעשיו תצא לו כגון מתנת אשמו הבאה לו ע״י נשואין עלה. דהואיל ואשמו תקנתא דדידי תקון רבנן והוא צא למחול עליה מוחל ודבריה הוה (כתובות צג.) אדם מתנה עליה. קודם בחנתו ^(גיטין עז.). בתקנת חכמים. שותקנו לטובתי שותקנו לטובתי ^(גיטין עז.). ויטול מלאכה לעצמי ^(כתובות צג.) כגון זאת. אמילתא אחריתא אמרה רבה (גיטין עז.) והאילו והתקנה לצרכי נשתי. יטול לומר כלום שכו אלא להנאתי, אי אי אפשרי בטובה זו חכמים לטובתי, ששטו לכל הנשים וימנין דלא ספקי להו מוונות במעשה ידיהן ותקנו לכן מוונות ומעשה ידיהן לצעל איני איני צריכה לך, מעונות איני ואי אפשר לעשות מלאכה. אמנא לי מוונות או י' לי אומנות וקריא יתר על כדי מוונותי (כתובות צג.) איני ניוונת. משלך, ואיני עושה. לך כלום אלא לעצמי ^(שם נח:.) איני ניוונת מקח מעשה ידיה, ואחת משום אינה. הלכך יטולה לומר אי אפשר (גיטין עז.) לקח מן האיש. קרקע הניזושת לכתובת אשמו, או שכתב בכתובתה או הכניסה לו שום בכתובתה, וכל שכן שאר נכסים דאי לא ענדא ליה אמר לה עיניך נחת בגרושין ובמתני' ^(גיטין עז.). מקדחו בטל. משמע לגמרי ואפילו כחיי הבעל (כתובות צח.)

מוסף תוספות

א. ואם איתא דפירות עיקר היסוק אדעתיה דלא ליכילנהו. רש״יא כתובות מז: